

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2703/2532

นางสาวสุวิสาส์ กิรติบุตร
นายชูโชค มัยยะภักดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 821

โจทก์เป็นลูกค้าของธนาคารจำเลยที่ 3 สาขาตลาดพร้าว ได้ติดต่อรับซื้อลดเช็คจาก พ. พนักงานฝ่ายสินเชื่อของจำเลยที่ 3 ซึ่งเช็คดังกล่าว พ. อ้างว่าเป็นของลูกค้าจำเลยที่ 3 โดยโจทก์กับ พ. แบ่งผลประโยชน์ในส่วนลดกัน เมื่อเช็คถึงกำหนด พ. จะนำไปเก็บเงินจากลูกค้าแล้วนำเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ ดังนี้เท่ากับ พ. เป็นผู้ไปรับฝากเงินจากโจทก์โดยที่โจทก์ไม่ต้องนำเงินเข้าบัญชีด้วยตนเอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นสมุห์บัญชีและผู้จัดการของจำเลยที่ 3 สาขา ตลาดพร้าว ก็ทราบเรื่องที่ พ. นำเงินเข้าบัญชีโจทก์ดังกล่าว ถือว่าจำเลยทั้งสามเช็คให้ พ. เป็นตัวแทนออกไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 821 หาก พ. ได้รับเงินจากลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็คเพื่อนำมาเข้าบัญชีโจทก์แล้ว ถึงแม้ พ. จะทุจริตมิได้นำเข้าบัญชีจำเลยที่ 3 ก็จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820 821

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของธนาคารกรุงไทย จำกัดจำเลยที่ ๓ สาขาตลาดพร้าว ตำแหน่งสมุห์บัญชี จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการธนาคารดังกล่าว เมื่อวันที่

ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๖ โจทก์ฝากเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ที่เปิดไว้กับ
จำเลยที่ ๓ จำนวน ๒ รายการเป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๓ ได้ลงรายการเข้า
บัญชีเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้ลงรายการแก้ไขหักเงินออกจากบัญชีโดยลง
รายการประเภทแก้ไขข้อผิดพลาด ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้
เงิน ๑,๑๔๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปี ในต้นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยทั้งสามไม่เคยได้รับเงินฝากดังกล่าวจากโจทก์
การแก้ไขบัญชีกระแสรายวันเป็นการแก้ไขเมื่อลงตัวเลขในบัญชีผิดพลาด เป็นวิธี
ปฏิบัติตามปกติของธนาคารขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๖ เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๑ มีตำแหน่งเป็นสมุห์บัญชี
จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดการ ส่วนนายไพโรจน์ลักษณะวิน เป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด จำเลยที่ ๓ สาขาลาดพร้าว โจทก์เป็นลูกค้าเปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับจำเลยที่ ๓ สาขาลาดพร้าว นายไพโรจน์ นำเช็คซึ่งอ้างว่าเป็นของลูกค้าจำเลยที่ ๓ ไปขายให้กับโจทก์ โดยโจทก์จะได้ส่วนลดร้อยละ ๖ ของจำนวนเงินตามเช็คแต่ละฉบับ ส่วนลดที่โจทก์ได้นี้โจทก์จะแบ่งให้นายไพโรจน์ร้อยละ ๒ โจทก์คงได้

ร้อยละ ๔ เมื่อเช็คที่นายไฟโรจน์นำมาขายถึงกำหนด นายไฟโรจน์จะมาขอรับเช็ค เพื่อนำไปเก็บเงินจากลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็ค แล้วนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ ต่อมาวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๖ นายไฟโรจน์มาขอรับเช็คที่ถึงกำหนดเพื่อนำไปเก็บเงิน รวมเป็นเช็ค ๙ ฉบับ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท และในวันเดียวกันนายไฟโรจน์ได้นำ บัญชีกระแสรายวันหรือสเตทเมนต์ซึ่งลงรายการว่าจำเลยที่ ๓ ได้รับเงินฝากรวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท มาแสดงต่อโจทก์เหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติ หลังจากนั้นปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ได้ขีดฆ่ารายการลงรับเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาทโดยอ้างว่า มิได้มีการนำเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ สำหรับ เรื่องที่นายไฟโรจน์นำเช็คไปขายลดให้โจทก์นั้น ไม่ปรากฏจากทางนำสืบของทั้งสอง ฝ่ายว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมรู้เห็นในการกระทำของนายไฟโรจน์แต่ประการใด เช็คที่ นำไปขายลดให้แก่โจทก์ก็มีทั้งของจำเลยที่ ๓ และมีใช้ของจำเลยที่ ๓ ดังนั้นในเรื่องที่ นายไฟโรจน์นำเช็คไปขายลดให้แก่โจทก์โดยต่างได้ผลประโยชน์จากส่วนลดร่วมกัน นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างโจทก์กับนายไฟโรจน์ จำเลยทั้งสามหามีส่วนจะต้องรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ ส่วนเรื่องที่นายไฟโรจน์นำเงินที่เก็บได้จากลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็ค แล้วนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของโจทก์นั้นเห็นว่า เท่ากับนายไฟโรจน์เป็นผู้ไป รับเงินฝากเข้าบัญชีจากโจทก์ซึ่งเป็นลูกค้า โดยที่โจทก์ไม่ต้องนำเงินมาฝากเข้าบัญชี ที่ธนาคารด้วยตนเอง อันเป็นการให้ความสะดวกแก่ลูกค้าของจำเลยที่ ๓ นั้นเอง จำเลยที่ ๑ ก็ตอบค้านทนายโจทก์ว่า จำเลยที่ ๑ ทราบว่านายไฟโรจน์เคยเขียนใบ เปย์อิน และนำเงินเข้าบัญชีให้แก่โจทก์บ่อย ๆ ซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีความเสียหาย คำ เบิกความของจำเลยที่ ๑ ดังนี้ แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ยอมรับเอาการกระทำหรือการ ปฏิบัติของนายไฟโรจน์ที่ไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่ และเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ ก็ทราบด้วยดังจะเห็นได้จากใบรับฝากเงิน และบัญชีกระแสรายวันของโจทก์ รายการ ฝากเงินดังกล่าวหลายรายการฝากเป็นจำนวนหลายแสนบาท จึงมีผลเท่ากับจำเลยทั้ง สามเช็คให้นายไฟโรจน์เป็นตัวแทนออกไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่ ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๑ เมื่อถือว่านายไพโรจน์เป็นตัวแทน
เชิดของจำเลยไปรับฝากเงินจากลูกค้านอกสถานที่แล้ว เรื่องการนำเงินที่รับฝากมา
เขียนใบเปย์อินการลงบัญชีรับฝากเงินสด การที่จำเลยที่ ๑ จะต้องลงชื่อกำกับยอด
เงินในบัญชีกระแสรายวันตลอดจนนายไพโรจน์จะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนั้น เป็นเรื่อง
ภายใน บุคคลภายนอกหาไม่รู้ไม่ ดังนั้นในกรณีเรื่องนี้ หากนายไพโรจน์ได้รับเงินจาก
ลูกค้าผู้ส่งจ่ายเช็คเพื่อนำมาเข้าบัญชีให้โจทก์อย่างที่เคยปฏิบัติแล้ว ถึงแม้ว่า
ไพโรจน์จะทุจริตมิได้นำมาเข้าบัญชี ธนาคารจำเลยก็ต้องรับผิดชอบโจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๐, ๘๒๑ แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงว่านาย
ไพโรจน์มิได้รับฝากเงินจากโจทก์ตามฟ้อง ดังนั้นแม้จะมีการลงรายการในบัญชี
กระแสรายวันของโจทก์ว่าฝากเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการผิดพลาดไป จำเลยก็
มีอำนาจที่จะขีดฆ่ารายการดังกล่าวออกและไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลแพ่ง - นายสุวรรณ ตระการพันธุ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลลาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ